سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٥

القول المفصوح

عن حديث (من أدرك ماله عند مُفلس)

بحث خفيف يُغطّي على جانب من الحديث رواية ودراية

كتبه

الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمدري)

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٥

القول المفصح

عن حديث (من أدرك ماله عند مُفلس)

بحث خفيف يُغطّي على جانب من الحديث رواية ودراية

كتبه

الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمدري)

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : القول المُفصِح عن حديث (من أدرك ماله عند مُفلس) بحث خفيف يُغطِّي على جانب من الحديث رواية ودراية

كتبه: الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمد يري)

عدد الصفحات : ٣٠

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة
مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة
للتواصل والاستفسار: 0612546664 / +252617499686


بسم الله الرحمن الرحيم

القول المُفصِح عن حديث (من أدرك ماله عند مُفلس)

الحمد لله الذي أحكم وحيَه بالعدل، وأتمّه بالحكمة والصدق، وجعل دينَه منهاجًا للحياة، شاملًا لجميع ميادينها، وأعزّ من شمّر عن ساعد الجِدّ في اتِّباعها، وأسلم نفسه لله تعالى في كلِّ حين ومكان، ممتثلًا قول سيِّد الأوّلين والآخِرين ﷺ: «**اتّق الله حيثما كنت**».

وصلّى الله وسلَّم على سيِّدنا محمّد وآله وأصحابه أجمعين.

أمّا بعدُ:

فقد وصل شرحي لصحيح مسلم إلى حديث: «**من أدرك مالَه بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره**»، فاضطُررنا إلى بحث ما هنالك رواية ودراية.

روى الإمام البخاريّ في «صحيحه» (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) كلاهما عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، أنّ عمر بن عبد العزيز، أخبره، أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره، أنّ

سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ، أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك مالَه بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس، فهو أحقّ به من غيره».

ورواه **أبو داود** في «السُّنن» **(٣٥١٩)** عن عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، عن مالك (ح) والنفيليّ، حدّثنا زهير - المعنى - عن يحيى ابن سعيد به بلفظ: «**أيُّما رجل أفلس فأدرك الرَّجلُ متاعَه، فهو أحقُّ به من غيره**».

- ورواه أيضًا **(٣٥٢٠)** من طريق مالك مرسلًا: «**أيُّما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعَه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء**».

- ثمّ أردفه **(٣٥٢١)** بما رواه عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب به مرسلًا كما رواه مالك مرسلًا.

- ثم رواه أيضًا **(٣٥٢٢)** عن محمّد بن عوف الطائيّ، عن عبد الله ابن عبد الجبّار الخبائريّ، عن إسماعيل بن عيّاش، عن الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ نحوه، قال: «**فإذا كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي هو أسوة الغرماء**،

وأيُّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء».

قال أبو داود: «**حديث مالك أصلح**».

- ثم روى (**٣٥٢٣**) من طريق محمّد بن بشار، عن أبي داود، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خَلَدَة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: «**من أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متاعَه بعينه، فهو أحقّ به**».

❁ قلت: هذه روايات الإمام أبي داود للحديث.

أبو المعتمر هو ابن عمرو بن رافع المدنيّ مجهول الحال.

ورواه الإمام الترمذيّ رحمه الله في «الجامع» (**١٣٠٨**) من طريق قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد بإسناد صاحبي الصحيح بلفظ: «**أيُّما امرئ أفلس، ووجد رجلٌ سلعتَه عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره**».

ورواه الإمام النسائيّ في «المجتبى» (**٤٧١٩**) عن قتيبة كالترمذيّ سندًا ومتنًا.

ورواه الإمام ابن ماجه في «السُّنن» (**٢٣٥٨**) من طريق أبي بكر

بن أبي شيبة، عن ابن عيينة، (ح) وعن محمّد بن رمح، عن الليث، جميعًا عن يحيى بن سعيد به، كرواية «الصحيح».

- ثم رواه (٢٣٥٩) عن هشام بن عمّار، عن إسماعيل بن عيّاش، عن موسى بن عقبة، عن الزُهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ﷺ، أنّ النبيّ ﷺ، قال: «**أيُّما رجل باع سِلْعَةً، فأدرك سِلْعتَه بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء**».

❁ قلت: إسماعيل بن عيّاش يروي عن موسى بن عقبة، وهو حجازيّ، وروايته عن غير الشاميِّين ضعيفة، لكن مرّت علينا رواية أبي داود عنه، عن الزُّبيدي وهو محمّد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ، وهو شاميٌّ.

- ثم رواه (٢٣٦٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع كما رواه أبو داود.

- ثم رواه (٢٣٦١) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيّ، عن اليمان بن عديّ، عن الزُّبيديّ محمّد بن الوليد، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله

ﷺ: «**أيُّما امرئ مات وعنده مالُ امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء**».

❁ قلت: اليمان بن عدي، حمصيّ ليِّن الحديث. وقد أخطأ في تسمية شيخ الزُّهريّ بأبي سلمة، والصواب فيه: أبو بكر بن عبد الرحمن كما رواه إسماعيل بن عيّاش عند أبي داود كما مرّ.

قال الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهيد»: «ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن».

✍ **رواية الصحيحين فيها**:

* أنّ المُشترَط أن يجد صاحب المتاع عين ماله، فإذا اعترى فيه تغيير من نقص أو صفة فليس هو بأحق من غيره من الغرماء.

* وأنّ يكون الذي عليه الدَّين قد أفلس، والمفلس في لسان الشرع: مِديان قصُر ما بيده عن وفاء ما عليه من الدُّيون، وطَلَب الغُرماءُ أخذَ ما بيده.

هذا ما يُستفاد من رواية الصحيحين.

✍ **أمّا روايات أبي داود** فنبدأ فيها ما يتعلّق بالرِّواية وما صحّ منها وما لم يصحّ، وكلام الأئمّة فيها؛ إذ يؤخذ منها مسائل فقهيّة في الباب.

* ما رواه من طريق مالك، فإنه رواه مرسلًا.

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البرّ في «التمهيد» (٦/ ٨٥): «هكذا هو في جميع «الموطآت» التي رأينا، وكذلك جميع الرُّواة عن مالك فيما علمتُ مرسلًا إلا عبد الرزاق؛ فإنّه رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ، فأسنده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبد الرزّاق».

* ثم رواه بسنده من طريق عبد الله بن بركة الصنعانيّ، عن عبد الرزّاق، ثم قال: «وكذلك رواه محمّد بن عليّ، وإسحاق بن إبرهيم بن جُوتَى الصنعانيّان، عن عبد الرزّاق، عن مالك بهذا الإسناد مسندًا، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ.

ورواه محمّد بن يوسف الحُذاقِيّ، وإسحاق بن إبرهيم الدبريّ، عن عبد الرزّاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبيّ ﷺ مرسلًا كما في «الموطأ» ليحيى وغيره.

وذكر الدارقطنيّ أنّه قد تابع عبدَ الرزّاق على إسناده عن مالك: أحمدُ بن موسى، وأحمد بن أبي طَيْبَة، وإنّما هو في الموطأ مرسل.

واختلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضًا نحو الاختلاف على مالك:

فرواه صالح بن كيسان، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبيّ ﷺ مرسلًا كما في «الموطأ».

ورواه موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ ﷺ مسندًا، حدّث به هشام بن عمّار، عن إسماعيل بن عيّاش، عن موسى بن عقبة، . . . وإسماعيل بن عيّاش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقويّ.

ورواه الزُّبيديّ - واسمه محمّد بن الوليد، حمصي، يُكنى أبا الهذيل - عن الزُّهريّ، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، مسندًا، كما رواه موسى بن عقبة، حدّث به عبد الله بن عبد الجبار الخبائريّ، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن الزُّبيديّ، وذكره أبو داود. . .

وإنّما ذكر أبو داود روايتَه عن الزُّبيديّ؛ لأنّه من أهل بلده، وحديثُه عنهم مقبول عند أكثر أهل العلم بالحديث، وحديثُه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير، فهم لا يقبلونه. . .

وقد رُوي هذا الحديث عن الزُّبيديّ، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وهو خطأ، والله أعلم، وإنّما يُحفظ للزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة - ثمّ ساق سند حديث أبي سلمة -.

قال أبو عمر: «ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبي سلمة، وإنما هو محفوظ معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة صحيحةً؛ لأنّ يحيى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ في التفليس مثلَه سواء، إلا أنّه لم يذكر الموت، ولا حكمه، وفي حديث ابن شهاب: أنّ الغريم في الموت أسوة الغرماء، وإن وجد ماله بعينه» انتهى.

❁ قلت: هذه رواية الصحيحين كما مرّ.

وقال الإمام الحافظ ابن الجارود في «المنتقى» (٦٤٢) (صـ ٢٩٦): «قال ابن يحيى - يعني محمّد بن يحيى - رواه مالك، وصالح بن كيسان، ويونس، عن الزهريّ، عن أبي بكر مُطلَقٌ - أي مرسل -، عن رسول الله ﷺ، وهم أولى بالحديث، يعني من طريق الزُّهريّ» انتهى.

وقال الإمام الدارقطنيّ في «السنن» (٣/ ٤٣٢) (٢٩٠٣): «إسماعيل بن عيّاش مُضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهريّ مسندًا، وإنّما هو مرسل» انتهى.

وقال الإمام ابن القيِّم رحمه الله في كتابه «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» (٢/ ٥٤٤ ط. عطاءات العلم): «وقد رواه إسماعيل بن عيّاش، عن الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ومن هذا الطريق خرّجه أبو داود. والزُّبيديّ هو محمّد بن الوليد شاميٌّ حمصيّ. وقد قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرُهما: حديث إسماعيل بن عياش، عن الشاميِّين صحيح. فهذا الحديث على هذا صحيح.

وقد روى موسى بن عقبة، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ، ذكره ابن عبد البرّ».

❁ قلت: رواه ابن ماجه كما مرّ.

ثمّ قال ابن القيِّم: «فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهريّ: مالك في رواية عبد الرزّاق، وموسى بن عقبة، ومحمّد بن الوليد، وكونُه مُدرجًا لا يثبت إلا بحجّة؛ فإنّ الراويَ لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع، وإنّما هو ظنٌّ.

وأمّا قول الليث: بلغنا أنّ ابن شهاب: قال: «أمّا من مات . . .» إلى آخره فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج؛ فإنّه فُسِّر قولُه بأنّه روايةٌ عن أبي بكر لا رأي منه، ولم يقل: إنّ أبا بكر قاله من عنده،

وإنّما قال يحدِّث بذلك عن أبي بكر، والحديث صالح للرأي والرِّواية، ولعلّه في الرِّواية أظهر.

وبالجملة، فالإدراج بمثل هذا لا يثبت، ولا يُعلَّل به الحديث» انتهى كلامه.

❁ قلت: هذا الإدراج الذي يردُّ عليه الإمام ابن القيِّم هو ما ذهب إليه الشافعي كما في «الأم»، ونقل عنه الإمام البيهقيّ رحمه الله.

قال الإمام أبو بكر البيهقيّ رحمه الله في كتابه «السُّنن الكبير» (١١/ ٤٦٩) (١١٣٦٥): «قال الشافعيّ: «وحديث ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيرُه لم يكن مما يُثبِتُه أهلُ الحديث، ولو لم يكن في تركه حجّةٌ إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركُه من الوجهين - يعني الانقطاع في السّند والمخالفة - مع أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثَه ليس فيه ما روى ابنُ شهاب عنه مرسلًا إن كان رواه كلَّه، ولا أدري عمّن رواه، ولعلّه أوّل الحديث، وقال برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ أنّه انتهى بالقول: «فهو أحقُّ به» أشبهَ أن يكون ما زاد على هذا قولًا من أبي بكرٍ لا روايةً» انتهى.

❁ قلت: وذكر الإدراج في الحديث إنّما هو مجرد ظنّ فقط، لا أن يكون فصّل أحدُ رواته الجملةَ المُدرجةَ عن سائر الحديث، وهذا ما أوضحه الحافظُ ابنُ القيِّم رحمه الله تعالى.

جريًا على هذا الحديث المختلف في إرساله ووصله عن مالك، والزهريّ ففي صورة الموت يكون صاحبُ المتاع مع الغرماء، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد، أمّا الإمام الشافعيّ فأعلّه بالإرسال، فلم يُفرِّق بين الإفلاس والموت ما دامت المتاع موجودةً بعينها لم تتغيَّر، واحتجّ بحديث أبي المعتمر، عن عمر بن خَلَدَة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: «**من أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متاعَه بعينه، فهو أحقّ به**».

وفي سند الحديث أبو المعتمر، وهو ابن عمرو بن رافع المدنيّ مجهول الحال كذا قاله الحافظ ابن حجر. وقال الإمام الذّهبيّ في «ميزان الاعتدال»: «مدنيٌّ لا يُعرف».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ٥٣٣ ط. الرِّسالة العالميّة، (٢٤٠٣)): «وهو حديث حسن، يُحتجُّ بمثله، أخرجه أيضًا أحمد» انتهى.

❁ قلت: لم يذكره الحافظ في «أطراف المسند»، وهذا يدلُّ على

أنّ الحديث ليس في «المسند»، وقال محققوا «المسند» بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقهم لـ«فتح الباري» في تعليق هذه الكلمة: لم نقف عليه في «مسند أحمد».

وفي حديث إسماعيل بن عيّاش، عن الزبيديّ: «**فإذا كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي هو أسوة الغرماء**»، وهذا فيه حكم آخر: وهو أنّ الذي أفلس إذا قضى من ثمن المتاع شيئًا فصاحبُه أسوة الغرماء.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أنّ للشافعيّ قولًا هو الرَّاجح في مذهبه أن لا فرق بين تغيُّر السِّلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شيء منه، على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع» انتهى.

واستخلص الإمام أبو العباس القرطبيّ في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٤/ ٤٣٢): «وقد اختلف العلماء في مشتري السِّلعة إذا أفلس أو مات، ولا وفاء عنده بثمنها، ووُجِدت. فقال الشافعيّ: صاحبُها أحقُّ بها في الفلس والموت.

وقال أبو حنيفة: صاحبُها أسوة الغرماء فيها.

وقال مالك: هو أحقُّ بها في الفلس دون الموت.

وسبب الخلاف: معارضة الأصل الكلِّيّ للأحاديث، وذلك أنّ الأصل أنّ الدَّين في ذمّة المفلس والميِّت، وما بأيديهما محلٌّ للوفاء - يعني الميت في تركته - فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السِّلَع موجودةً أو لا؛ إذ قد خرجت عن مالك (لعل الكلمة: ملك) بائعها، ووجبت أثمانُها لهم في الذِّمّة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانُها إن وُجِدت، أو ما وُجِد منها. فتمسّك أبو حنيفة بهذا، وردّ الأخبار بناءً على أصله في ردّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس.

وأمّا الشافعيّ، ومالك فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب، وخصّصا بها تلك القاعدةَ، غيرَ أن الشافعيَّ تمسّك في التسوية بين الموت والفلس؛ بما رواه أبو داود من حديث أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: «**من أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متاعَه بعينه فهو أحقّ به**». وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنّه في معناه، ولم ينقدح بينهما فرقٌ مؤثِّرٌ عنده.

وأمّا مالك: فإنّه فرّق بينهما؛ لما رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أنّ رسول الله ﷺ قال: «**أيُّما رجل باع متاعًا**

فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحقُّ به، فإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء».

قلت (القرطبيّ): وهذا مرسلٌ صحيح. وقد أسنده أبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وهو طريق صحيح، وفيه زيادة ألفاظ نذكرُها بعدُ إن شاء الله.

ومذهب مالك أولى؛ لأنّ حديثَه أصحُّ من حديث الشافعيّ؛ لأنّ أبا المعتمر مجهول على ما ذكره أبو داود، وللفرق بين الفلَس والموت، وذلك: أنّ ذمّة المفلس باقية غير أنّها انعابت، ويُمكن أن يزول ذلك العيبُ بالإيسار، فيجد الغرماءُ الذين لم يأخذوا من السِّلعة شيئًا ما يرجعون عليه، وليس كذلك في الموت؛ فإنّ ذمّة الميِّت قد انعدمت، فلا يرتجعون شيئًا، فافترقا، والله تعالى أعلم«انتهى كلامه.

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن إبرهيم بن المنذر في «الأوسط من السُّنن والإجماع والخلاف» (١١/ ٢٨ ط. دار الفلاح) بعد ذكر قول الحنفيّة، وأنّ صاحب المتاع في كل حالة أسوة الغرماء: «وحكى بعض الناس عنهم أنّهم تأوّلوا قولَ النبيّ ﷺ: «فمن وجد عين ماله» في الأمانات، مثل الودائع، والمضاربات التي يعمل بها، والبضائع.

قال أبو بكر: ولعمري إنّهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي

لا يمكنهم ردُّها من جهة الأسانيد؛ لشهرتها وصحّتها بعلّة يعتلُّون بها، يوهمون العامّة بذلك كما يقولون.

وقد روينا خبرًا ثابتًا يُبطل قول من قال هذا القول، وتأوُّلَ هذا التأويل، لا حيلة لهم فيه، ولا مدفع لهم عنه».

ثم ساق سندَه إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أفلس الرَّجُل فوجد البائعُ سلعتَه بعينها، فهو أحقُّ به دون الغرماء».

وساق ثانيًا سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: «الرجل الذي أفلس فوجد غريمُه مالَه بعينه فهو أحقُّ به».

قال أبوبكر: «فهاتان اللَّفظان: قولُه: «فوجد البائعُ سلعتَه بعينها»، وقوله: «فوجد غريمُه مالَه بعينه» يقطعان تأويل المتأوِّل ما ذكرتُ، ويدفعان العلّة التي اعتلّ بها مَن أوهم أنّه قائل بالأخبار، وهو مخالف لها، وندخل عليهم شيئًا آخر، وهو أنّ الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر والمعسر؛ لأنّ من كانت له وديعة أو مالًا مضاربة عند موسر كان أو عند معسر، فليس فيه اختلاف بين أهل العلم أنّ مالكَ ذلك أحقُّ به من سائر الناس موسرًا كان أو مُعسرًا.

وحدّثني عليٌّ، عن أبي عبيد، قال: ولقد ناظرت محمّدًا فيه فما وجدتُ عنده حجّةً أكثرَ من أن قال: هو حديث أبي هريرة.

قال أبو عبيد: فكان الذي فرّ إليه عندي أشدَّ عليه من الذي فرّ منه.

قال أبو بكر: فهم إذا وافق قولُهم حديثَ أبي هريرة احتجُّوا به، وجعلوه حجّةً، من ذلك قولُهم: خبر أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «**لا تُنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها**».

وإذا لم يُوافقهم عرّضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبيّ ﷺ، ممّا السُّكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي ذكرها أبو عبيد عنه، وعلى أنّ الأخبار إذا ثبتت لم يوهنها تخلُّف من تخلَّف عنها، والنبيّ ﷺ حجة الله على عباده، والسُّنّة الحجّة القاطعة التي لم يجعل الله عَزَّوَجَلَّ لأحد في تركها عُذرًا» انتهى.

وإذا اقتضى من ثمن السِّلعة شيئًا فهو أسوة الغرماء عند إسحاق، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة، وحجّتهم رواية إسماعيل بن عيّاش، عن الزبيديّ، وموسى بن عقبة، وقد ذكرناها قبلُ.

وإذا وجد صاحب المتاع بعضَ متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض ببيع أو غيره، فذهب مالك والشافعيّ إلى أنّه يأخذ الذي بقي، ويضرب مع الغرماء بما تلف منه.

واحتجّ الشافعيّ بأنّ النبي ﷺ كما جعل له الكلَّ؛ لأنه عين ماله، وهو أولى من الكلّ، ومن ملك الكلَّ ملك البعضَ، وبه قال الأوزاعيّ.

وذهب أحمد وإسحاق إلى أنّه لا يأخذ إلا أن يجد مالَه بعينه.

قال الإمام ابن المنذر: «ولعلّ من حجّة من قال هذا القول أن يقول: النظر لا يدلُّ على أن يأخذ البائعُ سلعتَه بعينها لولا الخبر، فلمّا جاء الخبرُ وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث، ووجب ردُّ كلِّ مخالف فيه إلا أن لا يجب إزالةُ ملك المشتري عمّا ملك إلا بحجة من خبر رسول الله ﷺ تدلُّ على أنّ له أن يأخذ بعضَ سلعته إذا وجده بعينه» انتهى.

هذا وَلْأَختم ما رمتُ كتابتَه بهذه العُجالة طلبًا للاختصار، وألّا يطول أطرافُ الكلام؛ لأن لا يُنسي الآخِرُ الأوّلَ، ولله الحمد أولًا وآخرًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين. وصلّى الله وسلّم على سيِّدنا محمّد وآله وأصحابه أجمعين.

وكتبه: أحمد بن محمود بن محمّد

ضحى يوم الأربعاء غرّة شهر ذي الحجّة الحرام
١٤٤٦، الموافق لـ ٢٠٢٥/٥/٢٨



سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٥

القول المفصح

عن حديث (من أدرك ماله عند مُفلس)

بحث خفيف يُغطّي على جانب من الحديث رواية ودراية

كتبه

الشيخ أحمد بن محمود بن محمد الشيخ أحمدري

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

دار النبيلة

(+252)617499686 alnabiilabooks@gmail.com

Suuqa bakaaro - Masjidka Abiihureyra | سوق بكارو - قرب مسجد أبي هريرة

https://t.me/Alnabila @alnabila @alnabila